

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 812/2533	นายเชลง กฤษณวรรณ	ในฐานะ
		ส่วนตัวและ
		ฐานะผู้
		จัดการ
		มรดกของ
		นายชวน
	กฤษณวรรณ	โจทก์
	พันเอกสนิท สุภามาศ	กฤษณ
	วรรณ กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 525, มาตรา 1300, มาตรา 1470, มาตรา 1471 (2), มาตรา 1599
วรรคแรก

ป.วิ.พ. มาตรา 55

บิดาโจทก์ยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งเป็นสินสมรสของบิดาโจทก์กับผู้ตายเฉพาะ
ส่วนของตนให้แก่โจทก์ไปแล้ว ถือได้ว่าบิดาโจทก์กับผู้ตายได้ตกลงแบ่งที่ดินทั้ง
แปลงดังกล่าวออกเป็นของแต่ละฝ่าย ย่อมทำให้ที่ดินในส่วนที่เหลือหมดสภาพจาก
การเป็นสินสมรสและตกเป็นสินส่วนตัวของผู้ตาย ส่วนบ้านนั้นบิดาโจทก์ได้ทำ
พินัยกรรมยกส่วนของตนครึ่งหนึ่งให้โจทก์แล้วเช่นกัน ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งจึงตก
เป็นของผู้ตายแต่ผู้เดียว

ผู้ตายไปยื่นคำขอจดทะเบียนนิติกรรมให้บ้านพิพาทในส่วนของตนให้แก่โจทก์
แต่การให้บ้านพิพาทซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้รับนั้นจะสมบูรณ์ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 ก็ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติกรรม การให้ดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย กรรมสิทธิ์ในบ้านส่วนที่เป็นของผู้ตายยังคงเป็นของผู้ตายเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายก็เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท กรณีนี้ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิที่จะบังคับให้จดทะเบียนสิทธิได้ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1300

โจทก์ไม่ได้เป็นทายาท ไม่มีส่วนได้เสียในกองมรดก ย่อมไม่มีอำนาจขอให้เพิกถอนนิติกรรมที่ผู้จัดการมรดกโอนทรัพย์สินที่ดินพิพาทและเครื่องหนึ่งของบ้านพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของผู้ตายให้บุคคลอื่นได้

เครื่องทองรูปพรรณ เครื่องเพชร แหวน เข็มขัดนาฬิกา และเครื่องประดับอื่น ๆ ตามฟ้องเป็นเครื่องประดับกายซึ่งรวมกันแล้วมีราคาไม่มาก เมื่อพิจารณาตามฐานะและรายได้ของบิดาโจทก์และผู้ตายแล้ว เป็นเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะของผู้ตายแม้ผู้ตายได้มาโดยบิดาโจทก์เป็นผู้หามาให้หรือผู้ตายหาเองในระหว่างสมรสก็ตาม ก็เป็นสินส่วนตัวของผู้ตาย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายชวนและนางเชื้อ กฤษณวรรณ บิดาโจทก์มีภรรยาชอบด้วยกฎหมายก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ พ.ศ. ๒๔๗๔ รวม ๓ คนคือ มารดาโจทก์ นางเกื้อ และนางละม้าย หลังจากนางเชื้อและนางเกื้อตายแล้ว บิดาโจทก์ได้อยู่กินกับนางละม้ายโดยมีสินสมรสร่วมกัน คือที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๓๘ แขวงบางยี่เรือราคาประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท กรรมสิทธิ์เครื่องหนึ่งในบ้านเลขที่ ๓๗๐ ตรอกโรงเจราคาประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เงิน

ฝากในธนาคารและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๒๕๑,๘๙๖.๐๘ บาท เครื่องทองรูปพรรณ เครื่องเพชรและเครื่องประดับอื่น ๆ รวมราคาประมาณ ๖๗,๒๑๐ บาท ค่าเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๓๘ ถึงวันฟ้อง ๓,๖๐๐ บาท โทรศัพท์ ๑ เครื่องราคาประมาณ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๐๔,๗๐๖.๐๘ บาท เมื่อบิดาโจทก์ถึงแก่กรรม นางละม้ายได้ไปยื่นคำร้องขอทำนิติกรรมจดทะเบียนประเภทให้เฉพาะส่วนบ้านเลขที่ ๓๗๐ ให้แก่โจทก์ หน้าที่ว่าการเขตธนบุรี แต่ยังมีได้จัดการโอนให้เรียบร้อย นางละม้ายถึงแก่กรรมไปก่อน หลังจากนางละม้ายถึงแก่กรรมแล้วจำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางละม้ายได้นำบัญชีเงินฝากและทรัพย์สินข้างต้นไปเก็บรักษาไว้ และสมคบกับจำเลยที่ ๑ ไปทำการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๓๘ พร้อมบ้านเฉพาะส่วนของนางละม้ายด้วยเจตนาอำพรางและไม่สุจริตไม่ได้เสียค่าตอบแทนเพื่อฉ้อฉลโจทก์ โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของบิดาโจทก์ จึงมีสิทธิเรียกเอาทรัพย์สินดังกล่าวจำนวนครึ่งหนึ่งมารวมเป็นกองมรดกของบิดาโจทก์ สำหรับบ้านเลขที่ ๓๗๐ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์แล้ว ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๓๘ แขวงบางยี่เรือ โดยให้จำเลยทั้งสองไปแก้ไขโอนใส่ชื่อโจทก์ถือกรรมสิทธิ์ร่วมครึ่งหนึ่ง หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสองแทนด้วย ให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บ้านเลขที่ ๓๗๐ (เฉพาะส่วน) ให้แก่โจทก์ ให้ส่งมอบทรัพย์สินและเงินสดกึ่งหนึ่งเป็นเงิน ๑๒๐,๔๘๑.๘๐ บาท พร้อมดอกผลของเงินดังกล่าวเป็นเงิน ๕,๔๖๖.๒๔ บาท ค่าเช่าที่ดินกึ่งหนึ่งเป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายเป็นดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๓๕๗,๓๕๓.๐๔ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะส่งมอบทรัพย์สินให้โจทก์เสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ ๑เป็นทนายทโดยธรรมของนางละม้าย ทรัพย์สินตามฟ้องเป็นสินส่วนตัวของนางละม้ายจำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางละม้ายได้โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๓๘ พร้อมบ้านเลขที่ ๓๗๐

ให้จำเลยที่ ๒ โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนในราคา ๕๐,๐๐๐ บาท โจทก์ไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินส่วนตัวของนางละม้าย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้โจทก์ชนะคดีตามฟ้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงตามที่โจทก์จำเลยนำสืบตรงกันว่านายชวน กฤษณวรรณ บิดาโจทก์มีภรรยาก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๕ พ.ศ. ๒๔๗๘ รวม ๓ คน คือ นางเชื้อมารดาโจทก์ นางเกื้อและนางละม้าย นางเชื้อกับนางเกื้อถึงแก่กรรมก่อนนายชวน นายชวนมีบุตรกับนางเชื้อและนางเกื้อรวม ๘ คน ไม่มีบุตรกับนางละม้าย ระหว่างอยู่กินกันเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๔๙๓ นายชวน นางละม้ายได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๓๘ ตำบลบางยี่เรือ (แขวงบางยี่เรือ) อำเภอบางกอกใหญ่ (เขต ธนบุรี) กรุงเทพมหานคร จากนางบุญหลงภาสบุตร ต่อมาวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๑ นายชวนได้ให้ที่ดินดังกล่าวเฉพาะส่วนของตนแก่โจทก์ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๒๑ นางละม้ายได้ให้นายชนะ กฤษณวรรณ ถือกรรมสิทธิ์รวมในส่วนของตน และวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๑ เจ้าพนักงานที่ดินได้แยกโฉนดที่ดินให้ เป็นของโจทก์เนื้อที่ ๔๘ ตารางวา เป็นของนายชนะเนื้อที่ ๓๑ ตารางวา ส่วนนางละม้ายถือโฉนดเดิมเหลือเนื้อที่ ๖๑ ตารางวา นายชวนอยู่กับนางละม้ายจนนายชวนถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ นางละม้ายถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๒๖ ก่อนนางละม้ายถึงแก่กรรมคือวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๒๖ จำเลยที่ ๒ และนางประยงค์ กลั่นสกุลมารดา จำเลยที่ ๒ ได้สำรวจทรัพย์สินของนางละม้ายประมาณ ๒๐ รายการ และรับไปปรากฏ

ตามเอกสารหมาย จ.๑ โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายชวนส่วนจำเลยที่ ๑ เป็นผู้
จัดการมรดกของนางละม้าย นางละม้ายเป็นพี่จำเลยที่ ๑ และเป็นน้องนางประยงค์ คง
มีปัญหาในชั้นฎีกาว่า

๑. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๓๘ ตำบลบางยี่เรือ (แขวงบางยี่เรือ)อำเภอบางกอกใหญ่ (เขตรธนบุรี) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๖๑ ตารางวาและครึ่งหนึ่งของ
บ้านเลขที่ ๓๗๐ บนที่ดินดังกล่าวซึ่งเหลือจากการที่นายชวนยกให้โจทก์แล้วเป็นสิน
สมรสของนายชวนกับนางละม้ายหรือไม่

๒. การที่นางละม้ายไปยื่นคำขอจดทะเบียนนิติกรรมให้บ้านดังกล่าวครึ่งหนึ่งใน
ส่วนของตนแก่โจทก์ที่สำนักงานที่ดินเขตรธนบุรีไว้แล้ว ก่อให้เกิดสิทธิแก่โจทก์เป็น
บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้ก่อนตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๐๐ หรือไม่

๓. โจทก์ขอเพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาทและครึ่งหนึ่งของบ้านพิพาทใน
ส่วนที่เหลือจากที่นายชวนยกให้โจทก์แล้วได้หรือไม่

๔. เครื่องทองรูปพรรณ เครื่องเพชร เครื่องประดับอื่น ๆ เงินฝากในธนาคาร
ออมสิน สาขาตลาดพลู ตามฟ็อง และค่าเช่าที่ดินพิพาทเดือนละ ๖๐๐ บาทเป็นสิน
สมรสของนายชวนกับนางละม้ายหรือไม่

ปัญหาตามข้อ ๑ เห็นว่า นายชวนได้ยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๓๘
ตำบลบางยี่เรือ (แขวงบางยี่เรือ) อำเภอบางกอกใหญ่(เขตรธนบุรี) กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นสินสมรสของนายชวนกับนางละม้ายเฉพาะส่วนของนายชวนให้แก่โจทก์ไป
แล้ว ถือได้ว่านายชวนกับนางละม้ายได้ตกลงแบ่งที่ดินทั้งแปลงดังกล่าวออกเป็นของ
แต่ละฝ่าย ย่อมทำให้ที่ดินในส่วนที่เหลือหมดสภาพจากการเป็นสินสมรสและตกเป็น

สินส่วนตัวของนางละม้าย ส่วนบ้านเลขที่ ๓๗๐ นั้นนายชวนได้ทำพินัยกรรมยกส่วนของตนครึ่งหนึ่งให้โจทก์แล้วเช่นกัน ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งจึงตกเป็นของนางละม้ายแต่ผู้เดียว

ปัญหาตามข้อ ๒ เห็นว่า การให้สักรสิทธิ์แก่ผู้รับนั้นจะสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๒๕ ก็ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ บ้านพิพาทเป็นสักรสิทธิ์ เมื่อทางพนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติกรรม การให้ดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายกรรมสิทธิ์ในบ้านส่วนที่เป็นของนางละม้ายยังคงเป็นของนางละม้าย เมื่อนางละม้ายถึงแก่กรรมทรัพย์สินของนางละม้ายก็เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท กรณีนี้ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิที่จะบังคับให้จดทะเบียนสิทธิได้ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๐ ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๗๘/๒๕๒๗ ระหว่าง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด โจทก์นางเยาว์ แซ่เบ้หรืออมร ธีระสวัสดิ์ ผู้ร้อง นายอ อ แซ่อึ่ง กับพวกจำเลย ส่วนคำพิพากษาฎีกาที่โจทก์อ้างมาในฎีกาของโจทก์นั้นข้อเท็จจริงต่างกับคดีนี้

ปัญหาตามข้อ ๓ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงตามที่ได้วินิจฉัยแล้วฟังได้ว่าที่ดินพิพาทและครึ่งหนึ่งของบ้านพิพาทในส่วนที่เหลือจากที่นายชวนยกให้โจทก์แล้วเป็นมรดกของนางละม้าย โจทก์ไม่ได้เป็นทายาท ไม่มีส่วนได้เสียในกองมรดกดังกล่าวก็ย่อมไม่มีอำนาจขอให้เพิกถอนนิติกรรมที่ผู้จัดการมรดกโอนทรัพย์สินในส่วนนี้ให้บุคคลอื่นได้

ปัญหาข้อ ๔ เห็นว่า เครื่องทองรูปพรรณ เครื่องเพชร และเครื่องประดับอื่น ๆ ตามฟ้อง คือสร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวนเข็มขัดนาฬิกา เป็นเครื่องประดับกายซึ่งรวมกันแล้วมีราคาไม่มากนักเมื่อพิจารณาตามฐานะและรายได้ของบิดาโจทก์และนางละ

มัยแล้วเครื่องประดับกายดังกล่าวเป็นเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะของนางละมัย แม้นางละมัยได้มาโดยบิดาโจทก์เป็นผู้หามาให้หรือนางละมัยหามาเองในระหว่างสมรสก็ตามก็เป็นสินส่วนตัวของนางละมัยส่วนเงินฝากในธนาคารออมสิน สาขาตลาดพลู ทั้งสองบัญชีมีชื่อนางละมัยเป็นเจ้าของ ทั้งก่อนนางละมัยถึงแก่กรรมฝ่ายจำเลยได้สำรวจทรัพย์สินของนางละมัยแล้วทำบันทึกเกี่ยวกับทรัพย์สินของนางละมัยไว้ตามเอกสารหมายเลข จ.๑๐ โจทก์ซึ่งรู้เห็นการทำบันทึกฉบับดังกล่าวและร่วมลงชื่อไว้ในฐานะพยานก็ไม่ได้คัดค้านหรือโต้แย้งว่าทรัพย์สินดังกล่าวทั้งหมดเป็นสินสมรสของนายชวนกับนางละมัยนอกจากนี้หลังจากนายชวนถึงแก่กรรมแล้วโจทก์ไม่เคยเรียกร้องขอแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวจากนางละมัยจนนางละมัยถึงแก่กรรมหลังนายชวน๑ ปีเศษ จึงน่าเชื่อว่าทรัพย์สินตามเอกสารหมายเลข จ.๑๐ ซึ่งมีเงินฝากในธนาคารออมสิน สาขาตลาดพลู รวมอยู่ด้วยเป็นสินส่วนตัวของนางละมัย สำหรับค่าเช่าที่ดินพิพาทนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินของนางละมัย ดังนั้นเงินรายได้จากค่าเช่าที่ดินพิพาทจึงเป็นของนางละมัยไม่ได้เป็นมรดกของนายชวน ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหามาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายจองทรัพย์ เทียงธรรม

ศาลอุทธรณ์ - นายไพริน มະนุญพร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ